نظام رقم 91 - 07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه.

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 و44 الفقرة " ك " ومن 193 الى 199 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991،

يصدر النظام الآتي نصه :

أولا - أحكام عامة

المادة الأولى : يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي تطبق على الصرف.

ويقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها.

المادة 2 : يمكن جميع المقيمين القيام بعمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها كما هي معروفة في المادة الأولى السابق ذكرها.

المادة 3 : يخصص الحصول على العملة الصعبة من بنك الجزائر للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين فقط، لتغطية المعاملات والالتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية والصرف لا غير، بصرف النظر عن أحكام المادة 2 السابق ذكرها وبصفة انتقالية.

المادة 4 : يجب أن تنجز حتما كل عملية صرف يقوم بها المتعاملون، المنصوص عليهم في المادتين 2 و3 أعلاه، عن طريق بنك تجاري معتمد.

المادة 5 : تؤهل البنوك التجارية المعتمدة للقيام بعمليات الصرف لحساب زبنهم ولحسابها الخاص.

المادة 6 : يمكن البنوك التجارية المعتمدة أن تقوم بعمليات الصرف فيما بينها كما يمكنها أن تقوم بها مع بنك الجزائر.

المادة 7 : يمكن أن يكون الصرف نقدا أو لأجل.

ثانيا - الصرف نقدا

المادة 8 : يمثل الصرف نقدا، في مفهوم هذا النظام، كل معاملة شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى " السعر نقدا ".

المادة 9 : كل أمر بالشراء و/أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار، يقدمه الزبن المقيمون الى بنوكهم بغية تنفيذه مع احترام أحكام المادة الثالثة أعلاه.

المادة 10 : يجب أن تكون عمليات الصرف التي تنجز نقدا مع بنك الجزائر موضوع اذن له من البنوك التجارية بالبيع أو الشراء نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار.

المادة 11 : يعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار كأن البنك التجاري المعتمد هو الذي نفذه عندما يعلم الزبون المعني بذلك.

المادة 12 : يعتبر الأمر بالشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من قبل بنك الجزائر عندما يعلم هذا الأخير البنك المعني بذلك.

المادة 13 : أسعار الصرف التي تطبق هي أسعار البيع والشراء نقدا الناجمة عن التسعير الرسمي المعمول به في بنك الجزائر وقت التنفيذ أوامر الشراء أو البيع نقدا للعملات الصعبة بالدينار.

المادة 14 : يتجسد تحقيق عملية الشراء نقدا للعملة الصعبة بالدينار فيما يأتي :

– القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر.

– تسليم العملة الصعبة، المشتراة بالدينار، لفائدة صاحب الأمر،

يمكن أن يتخذ هذا التسليم بالعملة الصعبة أحد الأشكال الآتية :

– عندما يتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي مقيم، يمكن أن يتحقق تسليم هذه العملات الصعبة بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسوية دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسوية لفائدة دائن اجنبي تتواصل وفقا للاجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.

– عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بالقيد اما في حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في سجلات بنك الجزائر واما في حسابه " نسترو " المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي.

المادة 15 : يتجسد استكمال عملية البيع نقدا للعملة الصعبة مقابل الدينار فيما يأتي :

– القيد على حساب صاحب الأمر في حسابه بالدينار في سجلات بنكه،

– تسليم العملات الصعبة التي يبيعها صاحب الأمر لبنكه.

ويمكن أن يتخذ تسليم هذه العملة الصعبة المباعة الشكلين الآتيين :

– يقيد البنك في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة لصاحب الأمر بالبيع،

– يقوم البائع بتحويل العملة الصعبة المباعة الى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك الجزائر أو الى حساب " نسترو " التابع له والمفتوح في سجلات مراسله المصرفي الأجنبي.

ثالثا – الصرف لأجل

المادة 16 : الصرف لأجل، في مفهوم هذا النظام، هو كل معاملة لشراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى " سعر لأجل "، ويتم في هذه الحالة تسليم احدى العملتين المتبادلتين أو كلتيهما (الدينار والعملات الصعبة) في تاريخ لاحق يسمى أجل " الاستحقاق ".

وتحدد مدد عمليات الصرف لأجل بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.

المادة 17 : يقدم الزبن المقيمون أوامر شراء العملات أو بيعها لأجل مقابل الدينار لدى بنوكهم التجارية التي تتولى تنفيذها، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.

المادة 18 : يمكن أن يتخذ شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار شكلا اختياريا أو شكل عقود صرف نهائية.

ويسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار عندما يكتسي ذلك الطابع الاختياري، تسمى " خيارات الصرف ".

كما يسمى شراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار حين ينجز ذلك في شكل عقود صرف نهائية، تسمى " عمليات صرف لأجل ".

المادة 19 : اختيار الصرف حق لكنه ليس التزاما بالشراء أو البيع بالدينار لمبلغ معين من العملة الصعبة بسعر يسمى " سعر الممارسة " وفي أجل استحقاق محدد مقدما.

يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق شراء العملة الصعبة لأجل بالدينار " اختيار كال " أي طلبا اختياريا.

كما يسمى الاختيار الذي يخول صاحبه حق بيع العملة الصعبة لأجل بالدينار " اختيار بوت " أي عرضا اختياريا.

المادة 20 : المشترون مطالبون بتقديم علاوة للبائعين تسمى " ثمن الخيار " مقابل الحق الذي يمنحه اياهم خيار الصرف.

المادة 21 : على كل المتعاملين الاقتصاديين المقيمين أن يشتروا خيارات الصرف من بنوكهم.

المادة 22 : عمليات الصرف لأجل هي عقود صرف نهائية يترتب عليها شراء عملات صعبة و/أو بيعها لأجل بالدينار.

المادة 23 : الأمر بشراء العملات الصعبة و/أو بيعها لأجل بالدينار يقدمه المتعاملون الاقتصاديون المقيمون الى بنوكهم التي تتكفل بتنفيذها.

المادة 24 : يعتبر الأمر بشراء العملة الصعبة أو بيعها لأجل بالدينار تام التنفيذ عندما يبلغ البنك التجاري الزبون المعني.

المادة 25 : يمكن أن تكتسي عمليات الصرف لأجل، المتعلقة بشراء العملة الصعبة بالدينار لأجل، الشكلين الآتيين :

- الدفع الفوري للدنانير،
- دفع الدينار عند الاستحقاق.

المادة 26 : يترتب على شراء العملة الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير، القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لمشتري العملة الصعبة لأجل، ابتداء من تقديم الأمر الى بنكه.

المادة 27 : يترتب على شراء العملات الصعبة لأجل مقابل الدينار عند الاستحقاق، القيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لصاحب الأمر عند استحقاق العقد لآجل.

المادة 28 : الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة لأجل مع الدفع الفوري بالدينار هي الأسعار الآتية الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تنفيذ الاذن بشراء العملة الصعبة لأجل.

المادة 29 : الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل بدفع الدنانير عند الاستحقاق هي الاسعار لأجل الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر المعمول به عند تحقيق معاملة الصرف لأجل.

المادة 30 : تتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة لأجل بالدفع الفوري للدنانير عندما يسلم البنك العملة الصعبة للمشتري في تاريخ الاستحقاق.

المادة 31 : تتم فعلا عملية شراء العملات الصعبة أو بيعها لأجل عن طريق الدفع بالدينار عند الاستحقاق يتبادل الطرفان المرتبطان بعقد الصرف لأجل العملات بينهما.

المادة 32 : يتم تسليم كل العملات بالتحويل من حساب الى حساب آخر.

المادة 33 : لا يمكن أن تكون عمليات الصرف لأجل محل تعديل أو إلغاء إلا ضمن الشروط التي يحددها بنك الجزائر بتعليمه، ما عدا عمليات الاختيار.

رابعا - أحكام مختلفة

المادة 34 : لا يمكن أن تشتمل عمليات الصرف نقدا الا ما يأتي :

- الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي يملكها كل المستوطنين لدى كل البنوك التجارية المعتمدة،
- الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي تملكها البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر.

يمكن أن تشتمل عمليات الصرف لأجل كذلك المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة.

المادة 35 : لا تحرر أحكام هذا النظام في شيء المتعاملين الاقتصاديين المقيمين من الالتزاماتهم في مجال نظام الصرف المتعلق بترحيل المداخيل من العملات الصعبة المحققة في الخارج، بأية صفة كانت، الى الوطن عن طريق التنازل لبنك الجزائر.

المادة 36 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات يصدرها بنك الجزائر.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991.

عبد الرحمن رستمي حاج ناصر